

**Nr. 15 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an Ministerpräsident Göring, Beauftragter
für den Vierjahresplan. 21. Januar 1938**

*R 3901/20022, Bl. 29–32 Abschrift, Durchschlag¹
Druck: MASON, Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Nr. 131²*

Beginn:

Beginn:

[Staatlicher Führungsanspruch beim Arbeitseinsatz und in der Lohnpolitik]

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident!

In der von Ihnen geleiteten Besprechung am 13. d. Mts. über Fragen des Arbeitseinsatzes und der Lohnpolitik³ hat sich die Notwendigkeit ergeben, mit allen geeigneten Mitteln eine weitere Steigerung von Löhnen zu verhindern, die nicht durch eine entsprechende Leistung bedingt, sondern durch die Konjunktur und den Facharbeitermangel bestimmt ist. Hierzu bedarf es, wie alle Teilnehmer an der Besprechung anerkannten, der Übertragung größerer Vollmachten an die Reichstreuhand der Arbeit. Während nach den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen ihre lohnpolitische Aufgabe im wesentlichen auf die Festsetzung von Mindestlöhnen beschränkt war, muß ihnen künftig die Möglichkeit gegeben werden, die *gesamte* Entwicklung der Arbeitsbedingungen in den einzelnen Betrieben zu überwachen und nach näheren Weisungen überall dort mit bindenden Anordnungen einzugreifen, wo sich eine für die Durchführung Ihrer Aufgaben oder der Rüstung schädliche Entwicklung anzubahnen scheint. Diese bindenden Festsetzungen können unter Umständen in einzelnen Fällen auch zu der Festsetzung von Höchstlöhnen führen. Die Notwendigkeit dazu wird sich wahrscheinlich im Baugewerbe ergeben, das mit der Gewährung von Konjunkturlöhnen besonders weit gegangen ist⁴.

Als Anlage lege ich Ihnen den Entwurf einer auf Grund Ihrer Vollmachten zu erlassenden Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes über die Überwachung der Lohngestaltung⁵ mit der Bitte um Vollziehung und Veröffentlichung vor. Sie gibt den Reichstreuhandern der Arbeit allgemein die Ermächtigung, alle Maßnahmen zu treffen, die eine Beeinträchtigung der vor uns liegenden Aufgaben verhindern. Ich habe eine Fassung gewählt, die beweglich bleibt und der künftigen Entwicklung nicht vorgreift, dabei aber doch den Reichstreuhandern alle nötigen Vollmachten beläßt. Sie gestattet sogar, wenn nötig, die allgemeine Festsetzung von Höchstlöhnen. Einzelheiten der neuen Aufgaben der Treuhänder können mündlichen oder schriftlichen Weisungen Vorbehalten bleiben. Die Aufnahme einer Strafvorschrift in diese Anordnung ist erforderlich, da die in der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes vom 5. November 1936⁶ enthaltene allgemeine Strafvorschrift lediglich die Verletzung der in Ihren Anordnungen enthaltenen Gebote und Verbote unter Strafe stellt, Maßnahmen der Reichstreuhand der Arbeit auf Grund der vorliegenden Anord-

¹ Weitere Abschrift mit Anlagen: R 3901/20644, Bl. 244–259.

² Mit Anlagen, jedoch unter falscher Datierung auf 21. 1. 1939.

³ S. die Mitteilungen in Dok. Nr. 11.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 117.

⁵ R 3901/20022, Bl. 33; s. MASON, Arbeiterklasse, S. 762, 796–800 und Nr. 133. Der Inhalt des Entwurfs war gleichlautend mit der späteren VO [des BVJP] über die Lohngestaltung vom 25. 6. 1938 (RGBl. I S. 691); hierzu vgl. Dok. Nr. 206 Anm. 3.

⁶ RGBl. I S. 936. Zuwiderhandlungen gegen das Recht des VJP waren danach generell mit Gefängnis- und Geldstrafe bewehrt, letztere in unbegrenzter Höhe, oder mit einer dieser Strafen; s. MASON S. 222.

nung also nicht schützt. Ferner erscheint es mir zweckmäßig, die Strafverfolgung von der Stellung eines Antrages abhängig zu machen.

Die Anordnung überträgt den Reichstreuhändern der Arbeit eine besonders schwere und verantwortliche Aufgabe. Ihre Durchführung darf jedoch nicht zu einer starren und schematischen Handhabung der Lohngestaltung führen. Infolgedessen bedürfen die Reichstreuhänder der tätigen Mitwirkung und beratenden Unterstützung der Beteiligten selbst, deren Zusammenführung zu arbeitsfähigen Gremien ich deshalb für unerlässlich halte⁷. Ebenso notwendig ist aber auch eine klare Regelung des Verhältnisses zwischen Treuhänderverwaltung und Deutscher Arbeitsfront, damit nicht durch Eingriffe der letzteren in die Lohngestaltung die Treuhändertätigkeit lahmgelegt wird⁸. Die Reichstreuhänder müssen, wenn sie künftig die Verantwortung für das soziale Geschehen tragen sollen, auch dagegen geschützt werden, daß sie in Auswirkung des von der DAF erhobenen Totalitätsanspruches⁹ bei der Entscheidung betrieblicher Streitigkeiten ausgeschaltet werden. Aus diesem Grunde messe ich den Ergebnissen der zweiten unter Ihrem Vorsitz abgehaltenen Besprechung über die Aufgabenabgrenzung zwischen Deutscher Arbeitsfront und gewerblicher Wirtschaft besonders große Bedeutung bei¹⁰. Meine Gedanken zu einer Neugestaltung der Sozialverfassung, die den richtigen Einsatz aller Beteiligten gewährleistet, habe ich in der weiteren Anlage, vorbehaltlich gesetzgeberischer Einzelvorschläge, kurz zusammengefaßt¹¹. Als für die Sozialverfassung federführender Ressortminister wäre ich dankbar, wenn meinen Gedankengängen Rechnung getragen und ich bei den weiteren Besprechungen beteiligt würde.

Es sind in der Besprechung verschiedene weitere Möglichkeiten erörtert worden, um den Gründen der bisher zu beobachtenden Lohntreiberei wirksam zu begegnen. Abgesehen von der mehrfach vorgeschlagenen Beschränkung der öffentlichen Aufträge, der ich hier nicht weiter nachgehen möchte¹², ist insbesondere auf die Notwendigkeit einer sorgsamsten Kalkulation und Rechnungsprüfung durch die öffentliche Hand hingewiesen. Ich bin der Überzeugung, daß gerade auf diesem Gebiete noch manches im argen liegt. Meine verschiedenen Hinweise an die Reichsressorts, mit aller Strenge zu kalkulieren, haben nicht immer den erwünschten Erfolg gehabt. Aus diesem Grunde halte ich es für zweckmäßig, wenn auch Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, auf die Notwendigkeit sorgsamster Kalkulation nochmals hinweisen würden. Ich erlaube mir deshalb, Ihnen als weitere Anlage den Entwurf eines Schreibens an die Herren Reichsminister mit der Bitte um Vollziehung und Absendung vorzulegen, von dem ich mir eine besonders nachhaltige Wirkung auch hinsichtlich der Lohngestaltung verspreche¹³.

⁷ Bezieht sich auf das bislang ergebnislose Vorhaben des RAM, die RTA-Büros durch Bestellung lokaler Beauftragter auszubauen, wodurch sich ihre Kenntnis der örtl. Lohnentwicklungen und damit ihre Handlungsfähigkeit, nicht zuletzt auch die Schlagkraft gegen Forderungen der DAF-Walter erhöhen sollten. Erst im Jan. 1939 wurde ein System von Beauftragten durch Unterteilung der 13 Wirtschaftsgebiete eingeführt. ARH IV, Nr. 120 Anm. 7; MASON S. 800; SMELSER, Ley, S. 252.

⁸ Zu den zahlreichen Konflikten bislang auf diesem Gebiet vgl. ARH III, Nrr. 141, 145; ARH IV, Nrr. 104, 120; allgem. SMELSER, Ley, S. 248–252.

⁹ Hierzu s. etwa ARH III, Nrr. 140, 185.

¹⁰ Gemeint sein dürfte der zweite Teil der Besprechung vom 13. 1. (o. Anm. 3), die das Verhältnis von OgW und DAF behandelte. Der Hinweis auf eine mögl. Sitzung des VJP-Generalrats bei MASON S. 759 Anm. 5 geht fehl, weil an diesem Tag keine Generalratssitzung stattfand.

¹¹ „Aufgaben-Abgrenzung zwischen Deutscher Arbeitsfront und gewerblicher Wirtschaft – Soziale Selbstverwaltung“; R 3901/20022, Bl. 34–37; MASON S. 762–765. Mit Schreiben an den BVJP vom 2. 3. 1938 faßte der RAM diese Vorschläge mit dem Entw. zur Lohngestaltung (o. Anm. 5) zum Entw. einer „AnO über die Überwachung der Lohngestaltung und über den Ausbau der sozialen Selbstverwaltung in der privaten Wirtschaft“ zusammen; R 3901/20644, Bl. 269–277; R 2/18596, unfol. Druck: BEIER, Gesetzentwürfe, Nr. 3.

¹² Eine solche hatte der RAM selbst mehrfach ohne Erfolg eingefordert; s. etwa ARH III, Nrr. 91, 122; ARH IV, Nr. 153, 190.

¹³ R 3901/20022, Bl. 38–40; MASON S. 765 f. In dem Entwurf, den Göring offensichtlich nicht ausfertigte, hieß es: „Da die Bauvorhaben der öffentlichen Hand den Baumarkt überwiegend beherrschen, werden alle Versuche zur Zahlung von Lock- und Konjunkturlöhnen unterbunden werden, wenn die Vergebungsbedingungen keinen Raum für Löhne lassen, denen eine entsprechende Leistung nicht gegenübersteht. Daher muß bei der Preisbewilligung auch die Lohnbasis genauestens überprüft und damit den Unternehmern jede Möglichkeit genommen werden, übersteigerte Löhne, mit denen heute vielfach die Arbeiterwerbung betrieben wird, zu zahlen. – Ich bitte daher, in alle Verdingungsverträge künftig eine Bestimmung des Inhalts aufzunehmen, daß Löhne, die mehr als 10% über den Tariflöhnen liegen, nur mit Zustimmung des zuständigen Reichstreuhänders der Arbeit gezahlt

Mein Staatssekretär¹⁴ hat in der Besprechung bereits darauf hingewiesen, daß eine fühlbare finanzielle Inanspruchnahme derjenigen Unternehmer, die allen Weisungen zum Trotz überhöhte Löhne zahlen und dadurch die Durchführung unserer Aufgaben gefährden, zu einer größeren Zurückhaltung bei der Lohnfestsetzung führen könne. Er hat von Besprechungen Kenntnis gegeben, die er mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen¹⁵ über eine Besteuerung überhöhter Löhne und überhöhter Gewinne, aus denen diese Löhne ja bestritten werden, geführt hat. Sie haben diese Gedanken aufgegriffen und eine strenge steuerliche Inanspruchnahme lohntreibender Unternehmer als ein wirksames Mittel im Kampfe gegen Konjunkturlöhne bezeichnet. Ich lege Ihnen deshalb als weitere Anlage den Entwurf eines Schreibens an den Herrn Reichsminister der Finanzen vor, in dem dieser ersucht wird, Ihnen alsbald geeignete Vorschläge zu unterbreiten¹⁶.

Der Herr Reichskommissar für das Saarland¹⁷ hat in der Besprechung angeregt, Höchstlöhne vorzusehen und diese Höchstlöhne dadurch erträglich zu gestalten, daß gleichzeitig allen Schaffenden eine großzügige Altersversorgung in Aussicht gestellt werde. Über die Ausgestaltung einer solchen Altersversorgung sind in der Besprechung verschiedene Ansichten zutage getreten. Mein Staatssekretär hat bereits darauf hingewiesen, daß die gegenwärtige Altersversorgung unzureichend sei und daß die neue Gesetzgebung auf dem Gebiete der Sozialversicherung¹⁸ erfreulicherweise die Möglichkeit biete, auf dem bisher Erreichten weiter aufzubauen und auch die Altersversorgung der Schaffenden immer besser und wirkungsvoller auszugestalten. Ich werde gerade auf Grund des Besprechungsergebnisses mit besonderer Sorgfalt dieser Frage nachgehen. Sie werden, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, aber verstehen, daß es ein Wagnis mit nicht vorauszusehenden Folgen bedeuten würde, wenn man jetzt schon Einzelheiten über den geplanten Ausbau einer großzügigen Altersversorgung bekanntgeben würde, zumal die finanziellen Auswirkungen und Möglichkeiten eines solchen Planes besonders sorgfältiger Prüfung bedürfen. Es handelt sich um die Aufbringung von Milliardenbeträgen. Ich habe es deshalb nicht gerade begrüßt, daß Herr Reichsorganisationsleiter Dr. Ley im Anschluß an die gemeinsame Besprechung vor wenigen Tagen anläßlich der Feiern in Lippe bereits den großzügigen Ausbau einer alle Schaffenden erfassenden Altersversorgung verkündet hat¹⁹. Der V.B. vom 21. d. Mts. berichtet über seine weiteren Ausführungen am 20. d. Mts. in Dortmund: „Mit großem Beifall nahmen die Zuhörer die Ankündigung entgegen, daß noch in diesem Jahre eine Altersversorgung geschaffen werde, die jedem deutschen Menschen die Sicherheit gebe, ruhig und sorglos seinen Lebensabend zu verbringen.“ Diese Ausführungen haben wiederum Hoffnungen erweckt, deren Erfüllbarkeit mir umso weniger gesichert erscheint, als erst durch die Dezember-Gesetzgebung gewaltige Beträge aus Reichsmitteln für die Sanierung der Rentenversicherung flüssig gemacht werden mußten. Für den Ausbau einer Altersversorgung

werden dürfen. Die Verletzung dieser Vertragsbestimmung wird durch hohe Konventionalstrafe zu sichern sein. Außerdem ist die Absetzung überhöhter Löhne vom Rechnungsbetrage vorzusehen.“

¹⁴ Johannes Krohn.

¹⁵ Schwerin v. Krosigk.

¹⁶ R 3901/20022, Bl. 41–43; MASON S. 767 f. In dem Entwurf war unter Verweis auf das Auseinanderklaffen der Lohnentwicklung in Konjunkturbranchen einerseits, nicht begünstigten Wirtschaftszweigen andererseits (etwa Textilsektor) vorgeschlagen, „die erhöhten Löhne steuerlich nicht beim Arbeiter oder Angestellten, sondern beim Unternehmer zu erfassen“: „Es sind zweifellos den Unternehmern in den letzten Jahren sehr erhebliche Gewinne zugeflossen und es werden ihnen noch weiterhin große Gewinne in der kommenden Zeit zufließen. Diese Gewinne, die recht offen zu Tage treten, bedeuten bereits jetzt eine psychologische Belastung für weite Volkskreise, deren Einkommen bei steigenden Preisen keine Vermehrung erfahren haben. Ich bitte daher, Ihr Augenmerk auch darauf zu richten, daß eine gerechte Belastung aller Volkskreise die psychologischen Voraussetzungen für eine auf das Halten des Lohnstandes gerichtete Wirtschafts- und Sozialpolitik schafft.“ Die Absendung dieses Schreibens unterblieb wohl ebenfalls, die Unternehmensgewinne wurden für 1938 durch eine weitere Erhöhung des Körperschaftsteuersatzes von 30 auf 35%, ab 1939 dann auf 40% abgeschöpft; s. Dok. Nr. 160 Anm. 4–5.

¹⁷ Josef Bürckel.

¹⁸ Gesetz über den Ausbau der Rentenversicherung vom 21. 12. 1937 (RGBl. I S. 1393); s. ARH IV, Nrr. 172, 182, 192.

¹⁹ Zum fünften Jahrestag des Wahlsiegs der NSDAP bei den Landtagswahlen in Lippe-Detmold vom 15. 1. 1933; s. SCHULTHESS 1933, S. 20. Rede Leys nicht nachgewiesen. – Zum langjährigen Konflikt zwischen RAM und DAF in der Sozialversicherungsfrage s. ARH II/2, Nr. 276; ARH III, Nr. 38; ARH IV, Nr. 16; generell SMELSER, Ley, S. 235–248.

21. Januar 1938

werde ich Ihnen in wenigen Tagen einen Plan vorlegen²⁰. Darauf, daß die neuen Maßnahmen auf dem Lohngebiet auch dazu dienen sollen, Mittel für einen Ausbau der Altersversorgung sicherzustellen, könnte in einer Presseverlautbarung zu der Anordnung hingewiesen werden.

Mit verbindlichster Begrüßung und Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener
Franz Seldte

²⁰ Dok. Nr. 16.

Zitierhinweis

Nr. 15 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an Ministerpräsident Göring, Beauftragter für den Vierjahresplan. 21. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d015>